

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2513/2537

บริษัท คำ สากล ซีเมนต์ ไทย จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. มาตรา 65 ทวิ (4)

โจทก์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทบริษัทการค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยปีแรกโจทก์จะต้องส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ปีที่สองไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ปีที่สามกับปีต่อ ๆ ไปต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท การที่โจทก์จำเป็นต้องโอนกิจการด้านการตลาดภายในประเทศพนักงานของโจทก์อีกกว่า 700 คน รวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินจำนวน 300 ล้านบาทเศษ ไปให้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ก็เพื่อไปทำกิจการด้านการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศให้ได้ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และแม้โจทก์กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน แต่ก็มีส่วนได้เสียผูกพันกันอยู่ เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทยเดียวกันโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของโจทก์ในขณะนั้นเกือบร้อยละ 70 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 บาท ดังนั้นที่โจทก์โอนขายที่ดินให้แก่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ในราคาตามบัญชีซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด จึงเป็นการโอนโดยมีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานประเมินย่อมไม่มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดในวันที่โอน

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง การที่โจทก์โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด โดยโอนขายในราคาบัญชี ถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าราคาตลาด แต่ก็มี เหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่มี อำนาจประเมินค่าตอบแทนการโอนดังกล่าวตามราคาตลาดได้ ขอให้ศาลพิพากษา เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และ ให้จำเลยคืนเงินภาษีแก่โจทก์ จำนวน 256,201.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่ ต.2/1020/2/01282 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531 และเพิกถอนคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ 117/2533/1 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2532 กับให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 256,201.45 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2523 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร จำนวน 256,201.45 บาท อ้างว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2522 โจทก์ถูกหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีโจทก์ไม่มีกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี ตามคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 56 เจ้าพนักงานประเมิน ของจำเลยได้ตรวจสอบการเสียภาษีของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2522 หลังจากตรวจสอบแล้ว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531 เจ้าพนักงานประเมินของ จำเลยได้มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ต.2/1020/2/01282 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531 ถึงโจทก์ว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี พ.ศ. 2522 โจทก์มี

กำไรสุทธิตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้จำนวนเงิน 10,757,180.17 บาท เมื่อปรับปรุงรายรับจากการขายที่ดินโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 65 ทวิ (4) ปรากฏว่าโจทก์มีกำไรจากการขายที่ดินจำนวนเงิน 13,624,567.64 บาท ทำให้โจทก์มีกำไรสุทธิจากการตรวจสอบจำนวนเงิน 24,381,747.81 บาทเป็นภาษีที่ต้องชำระจำนวนเงิน 8,533,611.73 บาท หักภาษีที่ชำระแล้วจำนวนเงิน 254,681.41 บาท โจทก์ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมจำนวนเงิน 8,278,930.32 บาท เงินเพิ่มร้อยละ 20 ตามมาตรา 22 จำนวนเงิน 1,655,786.06 บาท รวมเป็นเงินภาษีที่โจทก์ต้องชำระเพิ่มเติมทั้งสิ้น 9,934,716.38 บาท ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 10 และมีหนังสือแจ้งไม่อนุญาติคืนเงินภาษีอากรตามหนังสือที่ กค.0813/4228 ลงวันที่ 5 เมษายน 2531 ว่าตามคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรจำนวน 256,201.45 บาท เนื่องจากประกอบกิจการมีผลขาดทุน แต่ระหว่างปีฎกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากผลการตรวจสอบพบว่าโจทก์มีกำไรสุทธิที่จะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินรวม 9,934,716.38 บาท จึงไม่มีภาษีต้องคืนแต่อย่างใดตามแบบแจ้งไม่อนุญาติคืนเงินภาษีอากรเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 12 โจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินและมีหนังสือโต้แย้งคำสั่งไม่อนุญาติให้คืนภาษีอากร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 117/2533/1 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2532 ว่าการประเมินชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลแล้ว แต่กรณีมีเหตุอันควรผ่อนผันจึงพิจารณาลดเงินเพิ่มที่เรียกเก็บไปแล้วลงเหลือเพียงร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มตามกฎหมาย คงเรียกเก็บเงินเพิ่ม 827,893.03 บาท เมื่อรวมกับเงินภาษี 8,278,930.32 บาท รวมเรียกเก็บทั้งสิ้น 9,106,823.35 บาทตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 20 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2521 โจทก์ได้ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทโจทก์ พร้อมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องและหนี้สินตามหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 30 ถึง 59 ตามหนังสือสัญญาดังกล่าวได้มีการขายที่ดินรวม 13 โฉนด ในเขตพญาไทและ

เขตยานนาวาด้วย แต่ได้มีการจดทะเบียนการโอนใน ปี พ.ศ. 2522 มีการโอน 2 ครั้ง แต่ทำสัญญา 3 ฉบับ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2522 เป็นการโอนที่ดินรวม 5 โฉนดเป็นที่ดินติดต่อกันที่แขวงบางโพงพาง เจ้าพนักงานที่ดินประเมินราคาเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 15,338,500 บาท ตามหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 42 ถึง 43 ตามหนังสือดังกล่าวระบุว่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง แต่เจ้าพนักงานประเมินว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่โดยอาศัยคำให้การของนายวิรัชศักดิ์ กิตติลักษณะวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ให้กับเจ้าพนักงานของจำเลยว่ามีโกดังสินค้าอยู่ด้วยซึ่งมีราคาหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วเป็นเงิน 1,455,849.32 บาท ตามคำให้การเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 61 ถึง 62 เมื่อหักค่าโกดังออกแล้วคงเหลือเป็นเฉพาะค่าที่ดินเป็นเงิน 13,882,650.68 บาท และในวันเดียวกันได้มีการจดทะเบียนโอนขายที่ดินตามสัญญาซื้อขายอีกฉบับหนึ่งรวม 4 โฉนด ในราคา 300,000 บาท ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 44 แต่เจ้าพนักงานที่ดินประเมินราคาเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 553,000 บาท ในครั้งที่ 2 โอนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2522 รวม 4 โฉนด พร้อมด้วยอาคาร 8 ชั้น เลขที่ 1041, 1043 และ 1045 ในราคา 11,606,308 บาท เจ้าพนักงานประเมินคิดราคาหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2521 ในราคา 10,222,472.48 บาท โดยอาศัยคำให้การของผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ให้ไว้กับเจ้าพนักงานของจำเลย คงเหลือเป็นราคาที่ดิน 1,383,827.12 บาท แต่เมื่อคิดราคาที่ดินตามบัญชีกำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาดของกรมที่ดินแล้วจะเป็นเงิน 5,731,620 บาท เมื่อหักต้นทุนตามบัญชีของโจทก์ซึ่งระบุไว้จำนวน 3,404,100 บาท ออกก็จะเป็นผลกำไรจากการขายที่ดิน 2,327,500 บาท รวมการขายทั้งสองครั้ง โจทก์ได้กำไรจากการขายที่ดินเป็นเงิน 13,624,567.64 บาท ตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ของโจทก์ในปี พ.ศ. 2522 ระบุว่าโจทก์มีผลขาดทุนสุทธิยกมา 10,757,180.17 บาท แต่จากการตรวจสอบของจำเลยเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2521 โจทก์มีกำไรสุทธิ 22,673,394.58 บาท ซึ่งทางจำเลยก็ได้มีหนังสือแจ้ง

การประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเพิ่มของปี พ.ศ. 2521 โจทก์ได้อุทธรณ์การประเมิน และยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลภาษีอากรกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 90/2533 หมายเลขแดงที่ 62/2534 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า โจทก์ขายที่ดินให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ตามสัญญาลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2521 ในราคาตามบัญชีซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดนั้น มีเหตุอันสมควรหรือไม่ โจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ โจทก์มีวัตถุประสงค์หลักคือดำเนินกิจการด้านการตลาดภายในประเทศให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นปีที่ประเทศไทยเสียเปรียบในด้านดุลย์การค้าสูง รัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ส่งเสริมให้มีการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดดุลย์การค้าที่ประเทศไทยเสียเปรียบอยู่ คณะกรรมการเครือซิเมนต์ไทย จึงดำริให้จัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศขึ้นโดยให้โอนหน้าที่การตลาดภายในประเทศออกจากบริษัทโจทก์ไปเป็นหน้าที่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2521 เป็นต้นไป และให้โจทก์ดำเนินกิจการด้านการส่งสินค้าออก โดยเห็นควรให้โอนทรัพย์สินและหนี้สินของโจทก์ทั้งหมดให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กับโอนพนักงานไปด้วยประมาณ 700 คน โดยให้นับอายุงานติดต่อกัน และให้โจทก์ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วย ปรากฏตามคำแถลงของประธานกรรมการโจทก์ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี พ.ศ. 2521 ของโจทก์เอกสารหมายเลข จ.10 แผ่นที่ 2 ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้น คณะกรรมการโจทก์และคณะกรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มีมติว่าให้โอนตามราคาที่ปรากฏในบัญชี ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 62 ถึง 63 ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2521 โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและโอนสิทธิเรียกร้องกับหนี้สินให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โดยทรัพย์สินตกลงซื้อขายกันในราคาที่ปรากฏตามบัญชี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2521 และวันที่ 1 ตุลาคม 2521 ปรากฏตามหนังสือสัญญาซื้อขาย

ทรัพย์สินลงวันที่1 กรกฎาคม 2521 เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 30 ถึง 43 หนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องและหนี้สินลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2521 เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 46 ถึง 59 และรายละเอียดลูกหนี้การค้าของโจทก์ ณ วันที่1 ตุลาคม 2521 เอกสารหมายเลข 2 ส่วนที่ดินที่ขายคือที่ดินปรากฏตามรายการทรัพย์สินแนบท้ายหนังสือสัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่างโจทก์กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 35 โจทก์เพิ่งโอนให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 3 และ 10 มกราคม 2522 โดยซื้อขายกันในราคาที่ปรากฏในบัญชี ณ วันที่2 กรกฎาคม 2521 ที่ดินแปลงที่แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ราคา 3,138,603.04 บาท และแปลงที่แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ราคา 3,404,100 บาท โจทก์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทบริษัทการค้าระหว่างประเทศเป็นบริษัทแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2522 การโอนกิจการด้านการตลาดภายในประเทศของโจทก์รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด จึงจำเป็นต้องกระทำเพื่อให้โจทก์สามารถดำเนินกิจการด้านการตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทรัพย์สินที่โอนไปในกรณีเช่นนี้โดยเฉพาะที่ดินที่ขายแม้จะมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดแต่ก็เป็นการขายให้บริษัทในเครือเดียวกันด้วย จึงถือว่ามิเหตุอันสมควร ฝ่ายจำเลยนำเสนอว่าโจทก์โอนขายที่ดินให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ดังนั้นจึงประเมินราคาที่ดินที่ขายตามราคาที่กรมที่ดินได้ประเมินไว้เป็นเกณฑ์โดยถือว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาตลาดในวันที่โอน ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) ได้กำหนดหลักเกณฑ์เป็นเงื่อนไขไว้ว่า ในกรณีโอนทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดในวันที่โอนได้ เห็นว่ากรณีของโจทก์เป็นที่เห็นได้ว่าการโอนที่ดินที่ขายให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด นั้น หาใช่เป็นเพียงแต่

โอนที่ดินดังกล่าวนี้เท่านั้น หากแต่เป็นการโอนกิจการด้านการตลาดภายในประเทศของโจทก์รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ตามราคาปรากฏในบัญชี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2521 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,217,272.29 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 30 โดยเป็นราคาที่ดินที่ขายเสีย 6,542,703.04 บาท ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 35 นอกจากนี้ยังมีการโอนสิทธิเรียกร้องและหนี้สินต่าง ๆ อีก ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 46 ถึง 59 และมีรายละเอียดบัญชีลูกหนี้ของโจทก์ที่โอนไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2521 ปรากฏตามบัญชีลูกหนี้เอกสารหมายเลข 2 รวมเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่โอนไปถึง 300 ล้านบาทเศษกับทั้งยังโอนพนักงานของโจทก์อีกกว่า 700 คน ไปให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โดยให้นับอายุความติดต่อกัน เนื่องจากโจทก์มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยปีแรกโจทก์จะต้องส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ปีที่สองไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทปีที่สามกับปีต่อ ๆ ปี ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 500 ล้านบาท โจทก์จึงจำเป็นต้องโอนกิจการของโจทก์ให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดเพื่อไปทำกิจการด้านการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศให้ได้ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวและประการสำคัญโจทก์เป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย โดยมีบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดเป็นผู้ถือหุ้นของโจทก์ในขณะนั้นเกือบร้อยละ 70 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 บาท ดังนั้นจึงเป็นที่เห็นได้ว่าการที่โจทก์โอนทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดรวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงินถึง 300 ล้านบาทเศษก็เป็นการโอนทรัพย์สินในระหว่างบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยด้วยกัน แม้จะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน แต่ก็มีส่วนได้เสียผูกพันกันอยู่ ดังนั้นการโอนที่ดินที่ขายจึงเป็นการโอนโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจึงไม่มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดในวันที่โอนและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ย่อมไม่มีอำนาจวินิจฉัยให้ถือเอาราคาตามที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินไว้นั้นมาประเมินที่ดินที่ขายได้เช่นกัน การประเมินของเจ้า

พนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ชอบ"

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ บุนนาค)

แหล่งที่มา	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ
รายได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี อาจจะมีใช้รายได้ที่ได้รับจริงก็ได้ อาจจะเป็นรายได้ที่กฎหมายกำหนดขึ้น เช่น การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่หรือตามคำสั่งของสำนักงานใหญ่ สาขาบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจ้างหรือลูกจ้างแม้จะมีได้ขาย แต่กฎหมายคือประมวลรัษฎากร มาตรา 70 ตรีกี่ให้ถือว่าเป็นการขายและให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปนั้นเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งนั้น นอกจากรายได้ที่จะต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอาจจะเป็นรายได้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นแล้ว ยังอาจเป็นรายได้ที่เกิดจากการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรก็ได้ เพราะในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โอนทรัพย์สินให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ย หรือมีค่าตอบแทนค่าบริการหรือดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร	

ประมวลระบฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) ได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ยนั้นตามราคาตลาดในวันที่โอน ให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการสมยอมกันขายทรัพย์สิน ให้บริการหรือให้กู้ยืมโดยไม่คิดค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ย หรือคิดแต่คิดในราคาต่ำ กรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทใหม่ (Restructure) และมีการขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทใหม่ หากราคาที่ซื้อขายกันนั้นต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินก็มีอำนาจที่จะประเมินให้เป็นไปตามราคาตลาดในวันที่มีการซื้อขายได้ผลก็คือทำให้บริษัทผู้ขายมิได้มีรายได้เพียงราคาที่ซื้อขายกันจริงเท่านั้น แต่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับผลต่างระหว่างราคาที่ซื้อขายจริงกับราคาตลาดของทรัพย์สินนั้น เช่น บริษัท ก. ปรับโครงสร้างของบริษัทใหม่และได้ขายที่ดินให้บริษัท ข. ในราคา 100 ล้านบาททั้ง ๆ ที่ราคาตลาดในขณะซื้อขายกันนั้น มีราคาถึง 150 ล้านบาทเจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก50 ล้านบาทได้ แม้ความจริงบริษัท ก. จะได้รับเงินเพียง100 ล้านบาทก็ตาม อย่างไรก็ดี หากการขายทรัพย์สินต่ำกว่าราคาตลาดนั้นมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานก็ไม่มีอำนาจประเมินราคาซื้อขายทรัพย์สินนั้นตามราคาตลาดซึ่งกรณีอย่างไรงี้จะถือว่ามิเหตุอันสมควรนั้นย่อมจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3796-3797/2525(บริษัทเอ.ที.อี.มัสกาดิจจำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย)โจทก์ได้โอนขายหุ้นบริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด และหุ้นบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด ให้แก่บริษัทเทวรายา จำกัด ในราคาหุ้นละ 125 บาท และ 120 บาท ตามลำดับ ทั้ง ๆ ที่หุ้นบริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด มีราคาซื้อขายในท้องตลาดหุ้นละ138 บาท และหุ้นบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด มีราคาซื้อขายในท้องตลาดหุ้นละ 132 บาท แต่เมื่อเป็นการขายจำนวนมากถึง12,000 หุ้น ทั้งผู้ซื้อก็เป็นบริษัทที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ขายถือหุ้นอยู่ด้วย และการซื้อขายก็ไม่ต้องเสียค่านายหน้า จึงเป็นการขายต่ำกว่าราคาตลาดโดยมีเหตุ

อันสมควรยิ่งกว่าขายให้กับผู้ซื้อคนอื่นที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกัน เจ้าพนักงาน
ประเมินจึงประเมินตามราคาตลาดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) ไม่ได้ คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2187/2532(บริษัทโรงงานสุราบางกอกจำกัด โจทก์ กรม
สรรพากร กับพวก จำเลย) ตามพฤติการณ์เชื่อไม่ได้ว่าโจทก์ขายสุราในราคาเท่าทุน
เมื่อโจทก์แสดงเอกสารและบัญชีว่าโจทก์ขายสุราในราคาเท่าทุน จึงมิใช่เป็นการขาย
ในราคาตลาด และเป็นการขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีหรือชำระค่าภาษีให้น้อยลง เจ้าพนักงานประเมินจึงใช้อำนาจ
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) ประเมินตามราคาตลาดได้ คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 525/2537(บริษัททักษิณมหาราชบุรี จำกัดโจทก์ กรมสรรพากร จำเลย) การที่
โจทก์ขายกากน้ำตาลให้แก่บริษัทสุรามหาราชบุรีจำกัด(มหาชน)ในราคาต่ำกว่าราคา
ตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่บริษัทดังกล่าวให้สิทธิโจทก์เป็นผู้ขายส่งสุราปรุงพิเศษ
แม่โขงและกวางทองในเขต 22 จังหวัดของภาคใต้ ถือว่ามีเหตุอันสมควรเจ้า
พนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินราคากากน้ำตาลตามราคาตลาดในวันที่ขาย
เพื่อให้โจทก์เสียภาษีเพิ่มขึ้น คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2537 ที่กำลัง
หมายเหตุอยู่นี้บริษัทโจทก์ปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทใหม่ (Restructure) โดยโอน
ขายกิจการด้านการตลาดภายในประเทศให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดและ
เปลี่ยนเป็นประกอบกิจการเฉพาะด้านการตลาดนอกประเทศ เป็นบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการส่งสินค้าออกไป
จำหน่ายยังต่างประเทศ การโอนขายกิจการดังกล่าวบริษัทโจทก์ได้โอนทั้งทรัพย์สิน
และหนี้สินตลอดจนพนักงานอีกประมาณ 700 คน โดยทรัพย์สินนั้นตกลงซื้อขายกัน
ในราคาบัญชี (Book Value)ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในขณะที่มีการซื้อขายกัน
นั้นเจ้าพนักงานประเมินจึงถือเอาราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นราคาตลาดและ
ประเมินรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับผลต่างระหว่างราคาที่ตกลงซื้อขายกันจริงกับราคา
ประเมินของกรมที่ดิน แต่การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินก็ไม่ชอบ เพราะการ

ขายที่ดินดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างของบริษัทจากกิจการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเป็นกิจการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และประการสำคัญเป็นการขายให้แก่บริษัทในเครือเดียวกัน แม้จะขายต่ำกว่าราคาตลาดก็ถือว่ามีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินราคาขายตามราคาตลาดในวันที่มีการโอนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) คดีนี้เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินภาษีเมื่อปี พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 กรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทใหม่จึงผ่อนปรนให้การโอนขายทรัพย์สินต่ำกว่าราคาตลาดที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นการโอนโดยมีเหตุอันสมควรตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) 1. ผู้รับโอนต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อการรับโอนกิจการโดยเฉพาะ และ 2. ผู้รับโอนต้องเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตสินค้าและต้องได้รับโอนทรัพย์สินก่อนเริ่มประกอบกิจการ และ 3. ผู้โอนต้องถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทผู้รับโอน และ 4. ผู้โอนและผู้รับโอนต้องดำเนินการโอนและรับโอนทรัพย์สินในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตามมูลค่าที่ปรากฏในบัญชี (Book Value) ณ วันที่โอน และ 5. ผู้โอนจะต้องไม่เป็นลูกหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร ณ วันที่โอนเว้นแต่ได้จัดให้มีธนาคารหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้ภาษีอากรค้างและค่าใช้จ่ายในการบังคับหนี้ดังกล่าวแล้ว และ 6. ผู้โอนต้องแจ้งการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กรมสรรพากรทราบล่วงหน้าก่อนวันที่โอนไม่น้อยกว่า 7 วัน การผ่อนปรนดังกล่าวได้กระทำโดยกรมสรรพากรออกเป็นหนังสือของอธิบดีกรมสรรพากรถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรทราบและถือปฏิบัติ (หนังสือที่ กค 0802/18695 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2533) มิใช่เป็นกฎหมาย ฉะนั้น แม้การขายต่ำกว่าราคาตลาดจะไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง 6 ประการดังกล่าวก็อาจถือว่ามีเหตุอันสมควรได้ แล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป กรณีในคดีนี้หากเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันแม้จะไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวก็ถือเป็นการขายต่ำกว่าราคาตลาดโดยมี

เหตุอันสมควร ดังนั้นแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้จึงยังคงใช้อ้างอิงได้ ชัยสิทธิ์
ตราฐธรรม